

0020018-80.2016.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Receptação

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... e concluiu dizendo que está preso por tráfico de drogas, já foi processado anteriormente pelo mesmo delito e por porte de entorpecente, em São Sebastião do Paraíso/MG.

A vítima, em juízo, confirmou o furto de seu celular em seu estabelecimento comercial em Cristais Paulista. Relatou que, dias depois, policiais lhe comunicaram que houve a recuperação do aparelho. Esclareceu que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020018-80.2016.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020018-80.2016.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 7944/2016 - 4º Distrito Policial de Franca, 278/2016 - 4º Distrito Policial de Franca

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Henrique Moura

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

Bruno Henrique Moura, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, em data incerta, porém posterior ao dia 25/10/2016, na rua José Cristino Borges, na altura do nº 873, Vila Santa Terezinha, na cidade e comarca de Franca, adquiriu, em proveito próprio, coisa que deveria presumir ser objeto de crime consistente em um aparelho celular marca Samsung Win, avaliado em R\$300,00, em prejuízo da vítima César Fernando Borges.

Recebida a denúncia (pág. 66), o réu foi citado (pág. 174) e apresentou resposta à acusação (págs. 201/202).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima (págs. 329/330), duas testemunhas comuns

e foi interrogado o réu (págs. 293 e 397).

Oferecidos memoriais finais pelo Ministério Público às págs. 419/428.

Apresentados memoriais pela Defesa às págs. 432/437.

Proferida sentença às págs. 438/444, foram interpostos embargos de declaração pelo Ministério Público às págs. 451/452. A decisão de págs. 454/459 tornou sem efeito a sentença e foram os autos encaminhados para aditamento da denúncia.

Segundo a denúncia aditada, juntada às págs. 469/471, o réu, em data incerta, porém posterior ao dia 25/10/2016, na rua José Cristiano Borges, na altura do nº 873, nesta cidade, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, um aparelho celular Samsung Win, em prejuízo da vítima César Fernando Borges, avaliado em R\$300,00. O aparelho foi subtraído do estabelecimento comercial de propriedade da vítima em 25/10/2016. E, em 31/10/2016, o réu foi abordado pelos policiais militares e, com ele, foi encontrado o aparelho celular e uma porção de maconha, apurado o porte em autos próprios. O acusado relatou que adquiriu o aparelho de pessoa desconhecida.

A Defesa pediu a rejeição do aditamento (págs. 482/483), que acabou recebido (pág. 484).

Durante a nova instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu (págs. 510/511).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida no aditamento à denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria (págs. 536/544).

A defesa, por sua vez, requereu a declaração de nulidade da decisão que recebeu o aditamento. Pugnou pela absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para receptação culposa, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal. Em caso de condenação, requereu que a pena-base seja mantida no mínimo legal, com regime inicial aberto para início do cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade (págs. 548/555).

É o relatório. Fundamento e decido.

Arguiu a defesa, preliminarmente, a nulidade da decisão de pag. 484, que recebeu o aditamento da denúncia. Alega que a denúncia pode ser modificada até a prolação da sentença e houve preclusão temporal e lógica. Ainda aduz que, reconhecida a nulidade da decisão, deverá haver reconhecimento da violação à coisa julgada porque o réu está sendo novamente processado pelos mesmos fatos enfrentados na sentença de págs. 438/444.

Pois bem.

Por primeiro, o prazo para aditamento da denúncia é impróprio e sua inobservância não implica em rejeição da peça, tampouco em vício processual. E o ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz, notadamente quando o aditamento foi. Portanto, hígida a decisão que recebeu o aditamento da denúncia, notadamente quando a sentença anterior foi tornada sem efeito, por força de efeito iterativo em embargos de declaração, a que se deu eficácia infringente.

Nesse sentido: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ROUBO MAJORADO - REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA - PRECLUSÃO TEMPORAL DO ATO PROCESSUAL - RECURSO MINISTERIAL - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 384 DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - PRAZO IMPRÓPRIO. 1. Devidamente conjugados o disposto no art. 384 e no art. 569 do CPP, o prazo de 05 (cinco) dias previsto naquele é impróprio, não podendo a sua inobservância ensejar a rejeição do aditamento à denúncia. (TJMG – Recurso em Sentido Estrito 1.0433.16.023129-9/001 – 1ª Câmara Criminal – relator Kárin Emmerich – j. 17/11/2019).

Dessa forma, fica afastada a preliminar.

Da mesma forma, não há que se falar em violação à coisa julgada, haja vista que tornada sem efeito a sentença prolatada às págs. 438/444 e possibilitado ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório após o aditamento.

Ao mérito.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 36/39), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 40), auto de entrega (pág. 41) e pelo auto de avaliação (pág. 61), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa. Vejamos.

O réu, na fase policial, disse que comprou o telefone de uma pessoa de nome Igor, três semanas antes, não sabia que era furtado e pagou por ele R\$ 250,00. Apresentou outra versão em juízo. Admitiu que estava de posse do celular, comprou-o meses antes de um conhecido, chamado Vinícius, mas não se lembrava bem da data da compra, e pagou R\$ 300,00, em dinheiro. E que Vinícius disse que precisava vender o aparelho porque passava por dificuldades financeiras, mas não contou sobre a origem ilícita do bem. Relatou que Vinícius lhe entregou o carregador e o fone e disse que tinha perdido a nota fiscal. Afirmou que foi agredido pelos policiais, motivo pelo qual disse a eles ter ganhado o aparelho - e também não identificou Vinícius. Afirmou que o celular estava sem o chip da operadora porque Vinícius o retirou, e comprou apenas o cartão de memória, pois usava o aparelho só para escutar música. Disse que correu dos policiais porque portava entorpecente no momento e concluiu dizendo que está preso por tráfico de drogas, já foi processado anteriormente pelo mesmo delito e por porte de entorpecente, em São Sebastião do Paraíso/MG.

A vítima, em juízo, confirmou o furto de seu celular em seu estabelecimento comercial em Cristais Paulista. Relatou que, dias depois, policiais lhe comunicaram que houve a recuperação do aparelho. Esclareceu que não teve contato com o réu e o aparelho estava em perfeito funcionamento quando recuperado.

A testemunha comum Marco Eurípedes Carneiro, policial militar, confirmou a apreensão do celular em posse do acusado, nos exatos termos da denúncia. Esclareceu que o réu correu ao avistar a viatura, foi abordado e com ele encontrado o aparelho e informou que o adquiriu. De início, o réu disse que ganhou o celular de seu amante. Mas, na tela, apareceu a foto de um policial militar e, ao entrar em contato com ele, foi relatado que o aparelho havia sido furtado, quando, então, o réu mudou sua versão. Disse que o réu não apresentou nota fiscal ou qualquer documento do aparelho.

O policial militar Silvano Marinho Oliveira, testemunha comum, confirmou, no essencial, o relato de seu colega de farda e a narrativa da denúncia. Relatou que o réu afirmou que comprou o celular de um tal de Vinícius, por 250,00, mas não apresentou qualquer documento do aparelho, não se lembra se ele possuía algum acessório do celular, porém estava sem o chip da operadora. O réu não forneceu qualquer dado para a identificação de Vinícius.

Pois bem. É a síntese da prova oral.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Os relatos da vítima e dos policiais são firmes e coerentes, não havendo motivos para que não sejam considerados. Nesse sentido, não restam dúvidas de que não deve ser afastada a responsabilidade penal do acusado.

Mesmo assim, importante notar que, nos crimes de receptação dolosa, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores. No caso dos autos, tais circunstâncias tornaram evidente que o réu adquiriu o bem ciente da origem ilícita. Observa-se que, durante a abordagem, conforme relatado pelos policiais militares, apresentou diversas versões, chegando a afirmar que era de seu amante a fotografia da vítima que havia no aparelho, versão que só não encontrou acolhida porque a foto era de um policial militar conhecido da equipe que o abordou. Em sede policial, afirmou que adquiriu o aparelho de pessoa chamada Igor, e, em juízo, disse que comprou de Vinícius.

Em relação ao crime de receptação, as circunstâncias fáticas constituem demonstrativos contundentes do elemento subjetivo do agente.

Nesse sentido: "Receptação dolosa - Dolo direto - Caracterização - Exame das circunstâncias que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto, caracterizador da receptação dolosa, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a infração e a própria conduta do agente". (TJSP - Apelação 0506253-98.2010.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Criminal, São Bernardo do Campo, rel. Wilson Barreira, j. 16.6.2011).

"APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante adquiriu e recebeu o bem em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso não provido". (Apelação Criminal nº 0001612-59.2018.8.26.0319, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Lençóis Paulista, v.u., rel. Luís Augusto de Sampaio Arruda, j. 17/10/2019).

"APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL -ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu a motocicleta em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso não provido". (Apelação Criminal nº 0002519-71.2016.8.26.0394, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Nova Odessa, v.u., rel. Luís Augusto de Sampaio Arruda, j. 17/10/2019).

Vale ressaltar que a orientação jurisprudencial predominante é no sentido de que a apreensão da coisa ilícita gera para o possuidor a presunção de responsabilidade, devendo refutá-la com provas robustas, o que não se verificou no caso vertente, pois não houve apresentação de mínimos indícios pela Defesa. Nesse sentido RT 717/385; RT 746/629; e TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0034627-60.2012.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. MACHADO DE ANDRADE, DJ. 27.02.2014.

Assim, não prosperam as alegações da defesa, pois não há que se falar em insuficiência probatória. Ao contrário, o conjunto probatório é consistente em imputar ao réu a prática do delito narrado no aditamento à denúncia, com o dolo como elemento subjetivo. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito. Assim, a jurisprudência, por analogia, TJ-SP - Apelação: APL 00152096120148260602 SP 0015209-61.2014.8.26.0602, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Paulo Rossi, DJ. 13.10.2015.

A pluralidade de versões apresentadas pelo réu desde o momento da abordagem apenas retira a credibilidade de seus relatos, que não merecem acolhimento, aplicando-se, nesse ponto, a máxima de que quem tem mais de uma verdade, verdade alguma tem. Assim, não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de receptação dolosa imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo a dosar-lhe a pena

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal, prevê como pena privativa de liberdade de 1 a 4 anos de reclusão e o pagamento de multa.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, uma vez que os registros constantes das folhas de antecedentes e certidões são posteriores ao fato tratado nos presentes autos (págs. 514/517, 518/519, 521/530 e 531/532). Fixo, portanto, a pena-base em seu patamar mínimo, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal.

Ainda, em que pese a primariedade técnica do acusado, já que possui condenações penais transitadas em julgado posteriores ao fato destes autos (págs. 514/517, 518/519, 521/530 e 531/532), reputo inviável a substituição da pena privativa de liberdade imposta e deixo de conceder-lhe o sursis, já que não atende aos

requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e ainda por não vislumbrar estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão preventiva, e em face da quantidade de pena aplicada e de seu regime inicial de cumprimento, permito eventual apelo em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar BRUNO HENRIQUE MOURA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, facultado o apelo em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA